



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/492/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. ורד ציפורה
 2. ורד יוסף
- באמצעות ב"כ: עו"ד עובד שי שמעון
ת.ד. 4010, הרצליה
טל': 0544396444
דוא"ל: shay@shayoved.co.il

נגד

הנתבעים:

1. דיין אבשלום
2. עזבון המנוחה ציפורה דיין ז"ל
קפלן 21, קריית אונו
טל': 0522647124
דוא"ל: adaynalaw@gmail.com
3. הימנותא בע"מ
הקרן הקיימת 1, ירושלים
טל': 026707569
דוא"ל: sapirc@kkl.org.il

החלטה

1. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב קפלן 21 בקרית אונו, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 190 בגוש 6494 (להלן - "הבית המשותף").
2. התובעים והנתבעים 1-2 זכאים להירשם בעלי זכות חכירה של דירות בבית המשותף. הנתבעת 3 רשומה בעלים של החלקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/492/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בכתב התביעה עתרו התובעים "למתן סעדים הצהרתיים ואופרטיביים שיבטיחו את יישום פסק הדין המוסכם מיום 5.3.2014, את השלמת רישום הבית המשותף ואת רישום זכויות התובעים בדירתם". ביתר פירוט, עתרו התובעים לסעדים הבאים: סעד הצהרתי, לפיו "לצורכי רישום הבית המשותף, ועד לכל הכרעה שיפוטית מפורשת אחרת, יירשמו זכויות הצדדים בדירותיהם בהתאמה, וכל יתר חלקי המבנה, למעט הדירות, יטופלו ויירשמו כרכוש משותף"; סעד הצהרתי, לפיו "אין בתשריט, בצבעים, בסימונים, בהערות ובכל מסמך רישומי נלווה כדי לקבוע, לרמוז או לשקף הצמדה, שיוך קנייני, שימוש ייחודי או זכויות בנייה ביחס למרפסות, לגג, למחסן, לשבילים או לכל רכיב אחר שבמחלוקת"; צו עשה, המורה לנתבעים "לשתף פעולה ברישום הבית המשותף בהתאם למתווה שנקבע בפסק הדין המוסכם, ולא להציג או לאשר תשריט או מסמכי רישום הסוטים ממתווה זה"; צו עשה, המורה לנתבעת 3 "להגיש בתוך 14 ימים הודעה מסודרת המפרטת האם היא מתנגדת לרישום זכויות התובעים בדירתם במסגרת רישום הבית המשותף, אם כן, מה הוא הבסיס המשפטי והעובדתי לכך, אילו מסמכים נדרשים לדעתה לצורך השלמת זכויות התובעים, מדוע לא הושלם הדבר עד כה, ומהו לוח הזמנים המחייב להשלמתו"; צו עשה, המורה כי "ככל שקיים שלב טכני משלים מול הנתבעת 3 לצורך רישום זכויות התובעים בדירתם, שלב זה יבוצע בתוך מועד קצוב, ולא ישמש עילה לעיכוב הרישום הכולל או לקביעת הצמדות במסגרת התשריט"; צו עשה, המורה לנתבעים 1-2 "להימנע מהצגת התשריט או מחבילת הרישום ככאלה היוצרים או משקפים הצמדת מרפסות או זכויות קנייניות אחרות בטרם הוכרעו אלה כדין".

4. ברקע הדברים, פסק דין מיום 5.3.2014, אשר ניתן בהסכמת הצדדים במעמד דיון בתביעה אחרת שבין הצדדים שעניינה פירוק שיתוף, על ידי כבוד השופטת עידית ברקוביץ' מבית משפט השלום בתל אביב יפו (ת"א 61214-12-13 יוסף ואח' נ' הימנותא בע"מ), המובא כלשונו:

"בשלב זה מוסכם כי התביעה לפירוק שיתוף תתקבל כך שיינתן פסק דין לפירוק שיתוף על ידי רישום הבית כבית משותף וזאת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/492/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בכפוף לקבלת חוות הדעת מטעם המפקח על רישום הבתים
המשותפים בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב.

מוסכם כי במסגרת רישום הבית המשותף ירשמו זכויות החכירה
בדירות שבמבנה על שם הצדדים בהתאמה.

כל יתר החלקים במבנה, למעט הדירות, ירשמו כרכוש משותף.

יחד עם זאת, היה ומי מהצדדים טוען להצמדה מסוימת של חלק
מהרכוש המשותף יהיה עליו לפנות לערכאה המתאימה ורק במידה
ויתקבל פסק דין המבסס את טענת ההצמדה, תירשם ההצמדה
בהתאם.

מאחר שעו"ד אשר בשן החל לטפל ברישום הבית המשותף, הריני
מורה כי ימשיך בטיפול זה לשם ביצוע הסכמת הצדדים. במסגרת
טיפולו של עו"ד אשר בשן הוא יפנה לקבלת חוות הדעת מטעם
המפקחת על רישום הבתים המשותפים.

כל צד שומר על טענותיו ואין בהסכמה זו כדי לפגוע בזכויות או
בטענות מי מהצדדים.

אין צו להוצאות."

5. בהתאם להוראות הדין, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום
מקרקעין לדון ולהכריע בתביעה דנן (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף
קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).
זאת, אף בשים לב כי בהתאם להלכה הפסוקה יש לפרש סמכויותיו של המפקח על
רישום מקרקעין, טריבונל שיפוטי ייחודי, באופן דווקני ואין להרחיב גדרן של אלה
(ראו גם: רע"א 15965-03-25 אלגרבל נ' רינדזיונסקי (פורסם ב"נבו"
(29.6.2025)).

6. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה
בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב
סכסוכים בין בעלי דירות" לפרק ו' לחוק "בתים משותפים". בהתאם להוראות סעיף
זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות
עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת
התביעה מנויה בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/492/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: עניין קניון לב כרמיאל, פסקה 20 לפסק הדין).

7. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

8. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך, אשר נציגות הבית המשותף היא צד לו.

9. רישום בית משותף אינו נמנה עם סכסוכים שבעניינם, כקבוע בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, מסורה למפקח על רישום מקרקעין בהפעילו סמכותו השיפוטית, הסמכות לדון ולהכריע בסכסוך.

10. מבלי לגרוע מן האמור, בענייננו, ככל שניטשו בין הצדדים מחלוקות בעניין רישום הבית המשותף, כנטען בכתב התביעה, הרי שהאכסניה המתאימה לבררן היא בית משפט השלום, אשר נתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים בעניין זה, ובהתאם להוראות פסק הדין.

11. משהתנאים מכוחם קונה המפקח הסמכות להכריע בסכסוך שלפניו הם תנאים מצטברים ומשלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון ולהכריע בתביעה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/492/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. למעלה מן הצורך, אוסיף כי בהתאם להוראות סעיפים 143 ו-145 לחוק המקרקעין, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מנהלית ליתן צו לרישום בית משותף ולהורות תיקון צו רישום הבית המשותף. סמכות זו אינה נמנית עם סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין הקבועה בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין. יתרה מזאת, בהתאם להלכה הפסוקה, למפקח על רישום מקרקעין בהפעילו סמכותו המנהלית, אין כל סמכות לדון ולהכריע במחלוקות קנייניות שניטשו בין צדדים בעניין רישום בית משותף (ראו גם: ה"פ (מחוזי מרכז לוד) 39926-06-20 תנעזר נ' סינגר, פורסם ב"נבו" (15.9.2020); ת"א (מחוזי ת"א) 53430-03-23 רויאלטי זק שוויצריה הקטנה בע"מ נ' פ.ט.כ. יבוא ושיווק מוצרי אלקטרוניקה בע"מ, פורסם ב"נבו" (12.5.2025); ת"א (מחוזי חיפה) 778/07 גל נ' קצובשווילי, פורסם ב"נבו" (11.8.2009); תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/640/2019 עוז נ' סינגר, פורסם ב"נבו" (3.3.2020)).
13. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות מחיקת התביעה על הסף.
14. כתב התביעה הוגש ביום 13.5.2026 וטרם הומצא לנתבעים. לפיכך, איני עושה צו להוצאות.
15. הדיון שנקבע לבירור התביעה ליום 19.10.2026 - בטל.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ב' סיוון תשפ"ו, 18 מאי 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו